



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

תיק מס': 207/10

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

הנתבעים:

1. ד"ר קולודני אמירה
 2. פרופ' קולודני יהושע
- ע"י ב"כ עו"ד נעם קולודני

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. קליין ג'ואנה
 2. קליין סטיבן
- ע"י ב"כ עו"ד י. רבינוביץ

פ ס ק – ד י נ

עניינה של ה תביעה - דרישת ה תובעים להורות לנתבעים לסלק את חפציהם מ חצר הבית המשותף ולהשיב את מצבה של החצר לקדמותו, לקבוע כי אין לבצע גידור בחצר הבית המשותף, ולהורות לנתבעים לאטום פתחים שפתחו בקיר ות החיצוניים של הבית המשותף ובקירות פנימיים בתוך דירותיהם. כן נטען בת ביעה כי הנתבעים פגעו ביסודות הבית המשותף ובדירת התובעים, ויש לחייבם לבצע את התיקונים הנדרשים.

א. העובדות הנדרשות לעניין:

1. המדובר בבית המשותף בגוש 30021 חלקה 47 ברחוב חובבי ציון בירושלים (להלן: "הבית המשותף"). בבית המשותף, כך על פי נסח הרישום, קיימות 9 תתי חלקות. התובעים הינם



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- בעלי הזכויות בתת חלקה 8, והנתבעים הינם בעלי הזכויות בתתי חלקות 1-2 המצויות בקומת הקרקע. אין חולק כי החצר מושא המחלוקת (להלן: "החצר") הינה רכוש משותף.
2. ביום 31.10.10 הגישו התובעים תביעה כנגד הנתבעים וכנגד בעל דירה נוסף, מר ז'ורבלוב אריה, בדרישה, בין היתר, לסילוק ידם מהחצר והשבת מצבה לקדמותו, ולמתן צו המורה לנתבעים להסיר גדר שבנו, לטענתם, במרכז החצר המשותפת. כן דרשו התובעים כי יינתן צו המורה לנתבעים לסתום את כל הפתחים שפתחו בקירותיו החיצוניים והפנימיים של הבית המשותף. התובעים דרשו גם כי ימונה מומחה אשר יבחן את הנזק הנגרם, לטענתם, לבית המשותף, כתוצאה מהבניה שביצעו הנתבעים, ויקבע מהן הפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים.
3. ביום 16.12.10 הגישו הנתבעים כתב הגנה מטעמם. במסגרת כתב ההגנה טענו הנתבעים, כי החצר הינה רכוש משותף, וכי כל דכפין רשאי ליהנות משטח זה. הנתבעים הכחישו כל פגיעה ברכוש המשותף, והבהירו כי פעולותיהם נועדו לטפח את השטח. הנתבעים טענו כי הם פעלו רק לאחר ש קבלו את הסכמת האסיפה הכללית לצורך כך. אשר לגדר הנטענת, טענו הנתבעים כי מדובר בהקמתה מחדש של גדר שהיתה במקום זמן רב, וזאת לצורך שמירה על גינת הבית המשותף. ביחס לטענת התובעים בעניין הפתחים, טענו הנתבעים כי מדובר בפתחים שהיו זה מכבר, ואינם גורמים לפגיעה כלשהי בבית המשותף.
4. ביום 3.1.11 הגישו התובעים ו מר ז'ורבלוב אריה, בקשה ל מתן פסק דין הנותן תוקף להסכמות שהגיעו ביניהם, ובכלל זה הסכמתם כי לא יעשה שימוש ייחודי בשטח המחלוקת ללא הסכמה מפורשת של יתר בעלי הזכויות, וכי אין לנתבע מס' 3 התנגדות להסרת הגדר בחצר הבית המשותף. הסכמה זו קיבלה תוקף של פסק דין בו ביום. בהקשר לכך יוער כבר עתה, כי משניתן פסק דין במחלוקת שבין התובעים לנתבע מס' 3, אינו מתכוון לעסוק עוד בטענות התובעים בסיכומיהם כנגד נתבע זה, וככל שסבורים התובעים כי הנתבע מס' 3 מפר את פסק הדין, עליהם לפעול בדרכים הקבועות לכך בחוק.
5. בדיון שנערך בפניי ביום 2.1.11, הגיעו הצדדים להסכמה כי טענות התובעים ביחס לפגיעה ביסודות הבית המשותף ודירותיו, תיבחנה על ידי מומחה מטעם המפקח, תוך שכל צד יהא רשאי להעלות טענותיו, לאחר קבלת חוות דעת המומחה. בחוות דעתו של המומחה אשר מונה על ידי המהנדס ברגמן, נקבע כי לא נגרמו נזקים לבית המשותף או ליסודות הבית המשותף, וכי לא נדרש תיקון כלשהו נוסף בבית המשותף או בדירת התובעים. שני הצדדים לא נקטו בהליך כלשהו בנוגע לחוות הדעת.
6. ביום 25.7.11 התקיים דיון הוכחות, ולאחריו הגישו שני הצדדים סיכומים מטעמם בכתב. שני הצדדים אף הוסיפו והגישו סיכומים משלימים מטעמם.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ב. טענות התובעים בקצרה:

7. לטענת התובעים, פעולות הנתבעים מהווים שימוש ייחודי בחצר, שהינה, לכל הדעות, רכוש המשותף. לטענתם, אופי השיפוץ שבוצע על ידי הנתבעים בחצר, הרהיטים שהוצבו על ידם בשטח, והגידור במקום, מביאים לכך שהלכה למעשה משתמשים הנתבעים בחצר כבשלהם, ומונעים מיתר בעלי הדירות את ההנאה ממנה. התובעים מפנים לסעיף 31 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"), האוסר, לטענתם, על שותף לעשות שימוש שאינו סביר ברכוש המשותף. כן מפנים התובעים לפסק הדין בע"א 505/68 **משה נ' נציגות הבית המשותף**, פ"ד כג (1), 668, לע"א 698/85 **יהודה בן צור נ' נועם ששון**, פ"ד מא(3), 391, ולע"א 31/70 **לוונהים נ' שורצמן**, פ"ד, יז, 391.
8. התובעים שוללים מכל וכל את טענת הנתבעים, שלפיה האסיפה הכללית התירה לנתבעים לפעול כפי שפעלו, ומוסיפים, כי מכל מקום, פעולה כזו דורשת הסכמת כל בעלי הדירות ואין די באישור האסיפה הכללית.
9. עוד טוענים התובעים, כי הנתבעים העמיקו את דירתם אל יסודות הבית המשותף, חיברו לדירתם מחסן המצוי בחצר (להלן: "**המחסן**"), ונטלו למעשה זכויות השייכות גם ליתר בעלי הדירות בבית המשותף. בקשר למחסן טענו התובעים גם, כי בעוד שהמחסן המקורי היה בנוי עץ, הפכו הנתבעים את קירותיו לקירות אבן, שינו את ייעודו למגורים, וגזלו את אחוזי הבניה השייכים לכלל הדיירים.
10. לטענת התובעים, הנתבעים פערו פתחים בקירות הבית המשותף, בניגוד לדין. לטענתם, השוואה בין נספח ג' 3 לכתב התביעה לבין נספח ב' לתצהיר הנתבע, מלמד על כך שהנתבעים פערו פתח בפינה הדרום מערבית של דירת ס. בנוסף, לטענת התובעים, בחזית הצפונית של הבית המשותף הגדילו הנתבעים חלון והפכוהו לדלת. כן נטען על ידם כי התובעים הסירו סורגים מקוריים שהיו בחלון הבית המשותף, ללא קבלת הסכמת האסיפה הכללית.
11. התובעים טוענים עוד, כי גרסת הנתבעים בעניין הפתחים שנפרצו והחללים שנפערו היתה עמומה, והם התחמקו ממתן תשובות ברורות לשאלות שהופנו אליהם. כן נטען על ידי התובעים כי גרסת הנתבע שלפיה באחד הקירות שנפרץ היה חלון עוד קודם לכן, הינה גרסה כבושה.
21. התובעים מוסיפים, כי הנתבעים הרסו קירות פנימיים שונים, ואף חברו את שתי דירותיהם לדירה אחת. בהקשר לכך מפנים התובעים לעדות התובע בעניין הסרת הקיר



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

החוצץ בין יחידות 1 ו-2, ולעדות הנתבע, התומכת, לטענתם, בטענה כי הנתבעים רכשו שתי דירות וחיברו אותן. עוד טוענים התובעים בהקשר לכך, כי מאחר שהנתבעים לא אפשרו כניסה לדירתם במועד שנקבע לביקור במקום, יש לקבל את גרסת התובעים בעניין חיבור היחידות השונות והמחסנים.

31. לטענת התובעים פעולות אלו של הנתבעים, ובכלל זה, העמקת דירתם, אף עומדות בסתירה לפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים (נספח ו' לכתב התביעה).

41. אשר למחלוקת בעניין הגדר שבמרכז החצר המשותפת, טוענים התובעים כי במהלך חודש פברואר 2009, בנו הנתבעים גדר עץ בגובה של כשני מטרים (להלן: "גדר העץ הגבוהה"), ללא אישור ובניגוד להחלטת בית המשפט המחוזי בע"א 18/90. לטענתם, רק בלית ברירה, ובעקבות ההליכים שהתקיימו, הואילו הנתבעים להסכים להריסת גדר העץ הגבוהה בהתאם לפסק הדין. לטענת התובעים, הגם שב פועל נהרסה הגדר והסעד המבוקש התקבל, יש לקחת התנהלות זו של הנתבעים בחשבון בפסיקת ההוצאות.

51. התובעים טוענים, כי הנתבעים התנהגו ביד רמה ובזלזול, ויש ליתן ביטוי להתנהלותם זו. בתוך כך טוענים התובעים כי אין להתיר את הרצועה ולאפשר השתלטות של בעלי דירות על הרכוש המשותף, ומפנים להלכות השונות בהן נקבע כי יש להורות על הריסה מקום בו הוכחה השתלטות כזו.

61. אשר לטענות שונות שהועלו על ידי הנתבעים ביחס לפעולות בניה שביצעו התובעים ללא היתר בניה, טוענים התובעים, כי מדובר בטענות ללא ביסוס, ובכל מקרה מקומן בתביעה שכנגד שלא הוגשה.

71. לאור כל האמור, מבקשים התובעים להורות לנתבעים לפנות את החצר "מרכושם ובניינם", להשיב את מצבה למצבה הקודם, לסתום את הפתחים שנפערו בקירות הבית המשותף, וכן את הפתחים שבין הדירות, לבטל את הדלת שפתחו לרכוש המשותף ולהשיבה לפתח חלון בלבד, ולאטום את הפתח שבין המחסן לבין דירת הנתבעים.

81. עוד מבקשים התובעים כי, המפקח "יאשרר" (כך בלשונם) את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בע"א 18/90 בעניין הגדר במרכז של החצר המשותפת.

91. יוער, כי בסיכומיהם זנחו התובעים את טענותיהם בעניין נזקים שנגרמו לבית המשותף כתוצאה מהעבודות שביצעו הנתבעים, אך דרשו כי אחייב את הנתבעים בהוצאות ששולמו למומחה אשר נתן את חוות הדעת.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ג. טענות הנתבעים בקצרה:

02. הנתבעים שבים ומדגישים כי החצר הינה רכוש משותף, ומבהירים כי אין להם כוונה כלשהי לנכסה לעצמם. העובדה שהתובע, כך על פי עדותו, נכנס לחצר וצילם בה, מוכיחה, לטענתם, כי אכן כל מי שמעוניין בכך, יכול להיכנס לחצר.
12. אשר לעבודות שבוצעו בחצר, טוענים הנתבעים, כי כל הפעולות שבו צעו על ידם, נועדו לשם טיפוחה ושיקומה של החצר, ויש לשבחם על כך. מוסיפים הנתבעים בהקשר לכך, כי פעולותיהם כאמור, אף קיבלו את אישור האסיפה הכללית, בה נכח גם נציג התובעים. הנתבעים מפנים לעדות התובע בדיון, שהבהיר כי האסיפה הכללית התירה לנתבעים לרצף חלק מהשטח. עוד טוענים הנתבעים, כי רובו של השטח היה מרוצף בטרם רכשו את דירתם, ומכל מקום, הנחת הריצוף במקרה דנן מהווה שימוש הגיוני וסביר ברכוש המשותף. בהקשר לכך מפנים הנתבעים גם לפסיקה הקובעת כי הנחת ריצוף בשל מצוקת מים מהווה פעולה סבירה.
22. אשר לטענת התובעים בדבר אי קבלת היתר בניה, טוענים הנתבעים כי אין מקום להעלאת טענות אלו על ידי התובעים, לא ככלל, שכן נושא זה הינו נושא לרשויות החוק לענות בו, ולא בפרט, לאור העובדה שבסופו של דבר פעולות הנתבעים בוצעו על פי היתר בניה כדין. בתוך כך טוענים הנתבעים, כי הוכח שכבר בעת רכישת הדירות על ידי הנתבעים, בשנת 2006, היו שתי תתי החלקות מאוחדות, ולמעשה רכשו הנתבעים דירה אחת. עוד טוענים הנתבעים כי הוכח שפתיחת כל הפתחים הנטענים, נעשתה כראוי, ועל פי היתר בניה כדין (הנתבעים מפנים לנספח ב' לתצהירם).
32. בכל הנוגע לנזקים הנטענים בכתב התביעה, נטען על ידי הנתבעים כי טענות אלו נטענו על ידי התובעים בעלמא, והוכח כי גרסתם נסמכה על השערות בלבד. מכל מקום, כך לשיטת הנתבעים, לאור חוות דעתו של המומחה ברגמן, אשר שלל מכל וכל את טענות התובעים בעניין נזק שנגרם, יש לדחות הטענה בדבר נזקים על הסף.
42. הנתבעים מוסיפים, כי דרישת התובעים מהווה שימוש לרעה בזכות, זאת, במיוחד על רקע העובדה שהפעולות שמבוצעות על ידי הנתבעים פחות ומהפעולות שביצעו קודמיהם בחצר. חוסר תום ליבם של התובעים נלמד גם, כך לטענת הנתבעים, מהעובדה שהנתבעים הסכימו למחוק את התביעה שהגישו כנגד ז'ורבלוב, שמבצע, לטענתם, פעולות חמורות פי כמה, ומכך שהנתבעים עצמם ביצעו פעולות שונות שלא כדין וללא היתר כחוק.
52. אשר לטענות בעניין גדר העץ הגבוהה – מבהירים הנתבעים, כי הצדדים הגיעו להסכמה להסרתה, וממילא התייתר הצורך לדון בכך. בכל הנוגע לטענות התובעים בעניין



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הסורגים, טוענים הנתבעים כי הם נגנבו, ואין לתובעים כל זכות להליך על הנתבעים ביחס לכך.

62. ביחס למחסן, טוענים הנתבעים, כי הוכח שהמחסן היה בנוי ומחובר לדירתם עוד בטרם רכשו את דירתם, ואין כל אמת בטענה שלפיה הנתבעים נטלו אחוזי בניה של בעלי דירות אחרים בבית המשותף.

72. לאור כל האמור דרשו הנתבעים לדחות התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות משפט לדוגמא.

ד. דיון והכרעה:

82. כתב התביעה כלל ארבע טענות עיקריות : טענת התובעים שלפיה הנתבעים, בעבודות השיפוץ שביצעו, פגעו בבית המשותף, ביסודותיו, ובדירתם ; טענת התובעים כי הנתבעים מבצעים שימוש ייחודי בחצר ודרישתם כי הנתבעים ישיבו המצב בחצר לקדמותו ; טענת התובעים ביחס לפגיעה בחזות הבית המשותף ובקירותיו החיצוניים ; טענת התובעים כי הנתבעים בנו ברכוש המשותף, סיפחו חלקים ממנו לדירתם (טענה זו נפרדת מטענתם ביחס להשתלטות על החצר), והשתלטו על זכויות בניה של אחרים.

92. אדון בטענות התובעים אחת לאחת, כאשר כבר עתה יצוין, כי מעיון בסיכומי התובעים עולה כי חלק מטענותיהם בכתב התביעה נזנחו על ידם בסיכומיהם, ואדרש לכך בהמשך.

03. טענת התובעים בעניין נזק שנגרם לבית המשותף ולדירתם עקב פעולות הנתבעים:

13. בעקבות הסכמת הצדדים מיום 2.1.11, מונה המומחה, המהנדס ברגמן, כמומחה מטעם המפקח, על מנת שיבחן טענות אלו של התובעים, ובכלל זה את טענתם, כי נגרמו נזקים ליסודות הבית המשותף.

23. חוות דעתו של המומחה התקבלה ביום 28.1.11, ובה נקבע נחרצות כי : "סדקים שנוצרו בדירות קולודני וקליין במהלך פעולות החפירה והבניה שבוצעו בדירת קליין תוקנו ויציבות המבנה שוקמה באופן שהחזיר המצב לקדמותו. לא הוכח וגם לא מצאתי שנגרמו נזקים משתיירים לרכוש המשותף ו /או ליסודות הבית המשותף כתוצאה מפעולות שבוצעו בדירת קליין. אין הצדקה לביצוע פעולות תיקון או שיקום". לאמור, על פי חוות הדעת, הנתבעים ביצעו את כל הדרוש מהם, וכיום אין כל פגיעה או נזק בבית המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

33. חוות דעת זו לא נסתרה על ידי התובעים, התובעים בחרו של לזמן לעדות את המומחה, ונראה גם, כי הם זנחו טענותיהם בעניין זה בסיכומיהם. כך או כך, לאור מסקנה חד משמעית זו, הרי שיש לדחות את טענת התובעים, שלפיה קיים כיום נזק כלשהו שטרם תוקן, כתוצאה מפעילות הנתבעים.

43. **טענת התובעים כי הנתבעים חיברו שתי דירות לדירה אחת:**

53. כידוע, על פי סעיף 54 לחוק המקרקעין, דירה בבית המשותף הינה נושא נפרד לבעלות, לזכויות ולעסקאות, ובעל דירה רשאי לעשות בדירתו שינוי פנימי כל אימת שהוא לא פוגע בבעל דירה אחרת או ברכוש המשותף. כך גם נקבע מפורש בסעיף 2(ג) לתקנון המצוי: **"כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו"**.

63. הקיר שהפריד בין דירות 1 ו-2, אשר לטענת התובעים נפרץ על ידי הנתבעים, הינו קיר משותף לדירות 1-2. מאחר שדירות אלו הינן בבעלות הנתבעים, הרי שפריצתו מהווה שינוי פנימי אותו רשאים הנתבעים לבצע, ובלבד שאין בכך פגיעה ביתר בעלי הדירות בבית המשותף.

73. כפי שהובא לעיל, על פי קביעת המומחה, המהנדס ברגמן, לא נגרם כל נזק לבית המשותף, ליסודותיו או לדירת התובעים. זאת ועוד: איחוד היחידות (בניגוד לפיצולן) לא מעמיס על תשתיות הבית המשותף דבר, ואינו גורם לפגיעה בערכו.

83. בנסיבות אלו, בהן הוכח כי אין כל פגיעה בבית המשותף כתוצאה מחיבור הדירות, לא מצאתי מקום לדרישת התובעים להשבת המצב לקדמותו וסתימת הפתח שבין הדירות (בכפוף כמובן לקבלת היתרים כדין, ככל שנדרש), וזאת, בין אם הפעולה בוצעה על ידי קודמי הנתבעים, ובין אם היא בוצעה על ידי הנתבעים עצמם.

93. **טענת התובעים בדבר השתלטות על רכוש משותף – העמקת חפירה וצירוף מחסן:**

04. בעניין זה נטען על ידי התובעים בכתב התביעה, כי הנתבעים העמיקו את דירתם מתחת לפני הקרקע, ובנוסף חיברו לדירתם מחסן. לטענת התובעים, בפעולות אלה נטלו הנתבעים לעצמם זכויות בניה השייכות לכלל בעלי הדירות בבית המשותף.

14. אשר לטענה בעניין העמקת הקרקע - בעדות התובע (עמוד 7 שורה 1 לפרוטוקול מיום 25.7.11) הודה התובע, כי **"אכן הם לא העמיקו דירתם מתחת למפלס רצפתם"**. עדות זו עולה בקנה אחד עם פסק הדין שניתן בת.פ. 12881/06 מדינת ישראל נ' קליין ג'ואנה (נספח ו' לכתב התביעה), ממנו עולה כי החפירה נועדה להנחת צנרת וניקוז גז ראדון, וכי



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- לאחר מכן הושב המצב לקדמותו . זאת ועוד , במסגרת עדות התובע (עמוד 6 שורה 21 לפרוטוקול), הוא אף הבהיר כי טענתו בעניין הרחבת דירתם לרכוש המשותף נוגעת רק למחסן, וכדבריו (שם) " **התכוונתי שהם מרחיבים את ביתם בזה שהם צ ירפו את המחסן**".
24. הוכח אפוא, כי הנתבעים לא העמידו את דירתם , ולפיכך נופלת מאליה טענה זו של התובעים.
34. בכל הנוגע לטענה בעניין חיבור המחסן - כפי שעולה ממוצגי הצדדים ומהתשריטים שהונחו בפניי , ה"מחסן" המדובר הינו למעשה שני ה מחסנים המסומנים "א" "א1" בתשריט הבית המשותף. מחסנים אלו, כך על פי צו הבית המשותף, צמודים לדירה מס' 1 (בבעלות הנתבעים), ובינם לבין דירה מס' 2 (אשר גם היא בבעלות הנתבעים) קיר חוצץ ובו חלון.
44. קיר זה (שבין המחסנים ודירה מס' 2) חוצץ אפוא בין נכסים המצויים בבעלות הנתבעים , ולפיכך, פעולה של פריצת פתח בו, דומה במהותה לשינוי פנימי המתבצע על ידי בעל דירה. כאמור לעיל , פעולה כזו מותרת אף ללא הסכמת האסיפה הכללית , בכפוף כמובן לכך שהיא מבוצעת על פי היתר כדין, היא אינה פוגעת בבית המשותף, ואין בה כדי להשליך על אחוזי הבניה המשותפים (השווה גם לסעיף ב(ג) לתקנון המצוי המוזכר לעיל).
54. במקרה דנן הוכח, באמצעות חוות הדעת של המומחה ברגמן , כי אין בפריצת הפתח כדי להביא לפגיעה כלשהי בבית המשותף. בנוסף, מחומר הראיות שהוצג בפניי הוכח, כי אין בחיבור המחסן לדירת הנתב עים כדי להביא לניצול אחוזי בניה , שכן במסגרת החלטת הוועדה המקומית בהתנגדות התובעים לבקשת ההיתר, נקבע מפורשות כי "**אין בבקשה הנ"ל תוספת אחוזי בניה**" (ר' היתר הבניה בו מסומן הפתח - צורף לתצהיר הנתבעים, וכן נספח 1/ו לכתב התביעה).
64. בנסיבות אלו, אין בחיבור המחסן לדירה מס' 2 כדי להשפיע על התובעים , ולפיכך אף בעניין זה איני מוצא מקום לטענת התובעים כנגד ה נתבעים. למותר לציין , כי לאור מסקנה זו, איני נדרש להכריע בשאלה מי ביצע את החיבור בין המחסן לדירה.
74. **טענת התובעים בעניין הסורגים:**
84. כמובא לעיל , בכתב התביעה טענו התובעים, כי על הנתבעים להשיב את הסור גים המקוריים שהיו בדירת הנתבעים . במסגרת עדות הנתבע עלה כי אין לו התנגדות לכך ,



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

אלא שהסורגים נגנבו. עדות זו לא נסתרה, וממילא לא ניתן לחייב את הנתבעים בהתקנת הסורגים המקוריים. יוער, כי מעיון בסעיף 95 לסיכומי התובעים עולה כי הם אף זנחו טענה זו. בהינתן זאת, יש לדחות אף דרישה זו של התובעים.

94. טענת התובעים בעניין הגדר החוצה את החצר – גדר העץ הגבוהה :

05. אין חולק כי בסופו של דבר הוסכם על הצדדים, כי גדר העץ הגבוהה תוסר במלואה, והיא אכן הוסרה. אין גם חולק כי בהיות החצר חצר משותפת, אין הנתבעים רשאים לגדרה ללא ההסכמות הדרושות לכך. בנסיבות אלו, מתייתר הצורך לדון בסוגיה זו. יוער, כי אין מקום לדרישת התובעים בסעיף 96 לסיכומיהם, כי הערכאה דן "תאשרר" (כך במקור) את פסיקת בית המשפט המחוזי.

15. טענת התובעים בדבר הגדלת חלון לדלת בקיר הצפוני של הבית המשותף ובדבר שינויים בקירות החיצוניים של המחסן :

סעיף 2א לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין (שאין חולק כי הוא חל על ענייננו) קובע: "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה". בהקשר לסעיף זה נפסק, כי כל פגיעה בחזונו החיצוני של הבית המשותף אינה בגדר "שימוש סביר", והיא דורשת את הסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית. בתוך כך נקבע, כי כל אימת שבעל דירה פורץ קיר חיצוני של הבית המשותף או משנה את חזונו, עליו לקבל את הסכמת האסיפה הכללית [נ"ר] למשל: ע"א 515/65, רבובסקי נ' גלסברג, פד"י כ(2), 290, ע"א 93/84 שלמה קדמי נ' יערי קווין, פ"ד, מ(1), 724].

25. עיון בתשריט הבית המשותף מלמד, כי אכן במקור בקיר הבית המשותף הצפוני היו שני חלונות. כן עולה מהתשריט ומהתמונות שצורפו, כי הנתבעים שינו את קירותיו החיצוניים של המחסן.

35. נוכח הפסיקה המובאת לעיל, על מנת שהנתבעים יהיו רשאים לבצע פעולות אלו בקירות החיצוניים, מחובתם לקבל הסכמה של רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית, וזו לא הוצגה בפניי.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

45. ניתנת בזה, אפוא, לנתבעים ארכה בת 60 ימים לכינוס אסיפה כללית והעמדת הסוגיה להכרעתה, וככל שלא תוצג הסכמת רוב כאמור, יהיה על הנתבעים להשיב את המצב לקדמותו, כפי שמתואר בתשריט הבית המשותף.
55. בנקודה זו חשוב להעיר: האמור בפסק דין זה הינו בפן הקנייני של המחלוקת, וברי כי אין בכך כדי לפטור את הנתבעים מהצורך בקבלת היתר בניה כדין. הדברים מבוארים שוב עתה, מאחר שקיימת אי בהירות מסוימת ביחס לפתח ים שנפרצו בקירות החיצוניים. מחד גיסא, בתשריט שצורף להיתר הבניה (צורף לתצהיר הנתבעים) סומנו הפתחים. מאידך גיסא, במסגרת החלטת בית המשפט לעניינים מקומי ים בת.פ. 112881/06 **מדינת ישראל נ' קליין ג'ואנה** (נספח ו' לתביעה), נקבע כי על הנתבעים לסתום פתחים שסומנו באות פ', אך לא צורף תשריט המבאר על אלו פתחים מדובר. נושא תכנוני זה הינו נושא לרשויות התכנון לעסוק בו, ולמותר לציין כי אין באמור בפסק הדין משום התרה לביצוע פעולה כלשהי שלא על פי היתר בניה כדין.
65. טענות התובעים ביחס לשימוש הנתבעים בחצר:
75. כפי שעולה מעדויות הצדדים והתמונות שצורפו, הנתבעים ריצפו חלקים שונים מהשטח הסמוך לדירתם, שתלו שיחים, הקימו גדר עץ נמוכה החוצצת בין השטח המרוצף לשטחי האדמה, והציבו ריהוט גן לא מבוטל בשטח זה, הכולל שולחנות, כסאות, כורסאות וכד'.
85. סעיף 62 לחוק המקרקעין, קובע: "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (ההדגשה לא במקור). בנוסף, סעיף 12 לתקנון המצוי קובע, כי: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסו ג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".
95. מסעיף 62 לחוק המקרקעין, ומסעיף 12 לתקנון המצוי, עולה, כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת (זולת החריג המפורט בסעיף 71 לחוק המקרקעין שאינו רלוונטי בענייננו), מבלי שהסכימו לכך כל הדיירים (ר' לדוגמא: ע"א 2525/92 **גבי וקרני ראוכברגר נ' עיריית רמת גן**, פ"ד מז(5), 850).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

06. לא פעם נקבע, כי גם תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה במרשם, טעונה הסכמת כל בעלי הדירות. במהותה, דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה, שכן בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים ברכוש המשותף. עמד על כך בית המשפט העליון בפסק הדין הנ"ל: "...משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפג יעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות." תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ב'רכוש המשותף', המיועד לשמש את כל 'בעלי הדירות', שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מ'הרכוש המשותף' משאר 'בעלי הדירות', ו'ברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם'..." לאמור, כאשר מדובר בתפיסת חזקה ייחודית, יש לקבל את הסכמת כל הדיירים בבית המשותף.
16. לעומת זאת, שימוש שאין בו תפיסת חזקה ייחודית, יכול שלא יחייב הסכמת בעלי הדירות כלל, בהיותו שימוש סביר בלבד.
26. ודוק: השאלה עד היכן מגיע "שימוש סביר", ומאימתי תחשב פעולה מ סוימת כ"תפיסת חזקה ייחודית", תלויה, כמובן, בסוג השימוש, בהשפעתו על הרכוש המשותף, ואף בנסיבות הזמן והמקום (ר': ע"א 549/73 וינטרס נ. זמורה, פד"י, כח (1) 645). בתוך כך, קיימת כמובן השלכה ל "מראית העין", ולתחושה הנוצרת אצל בעלי הדירות האחרים, וליכולתם ליהנות, גם הם, מהרכוש המשותף (ר' עוד: 3157/06 (שלום י-ם) נציגות הבית המשותף נ' לוברבוים [פורסם באתר נבו]).
36. מן הכלל אל הפרט. במקרה דנן, הנתבעים מבהירים כי מדובר בחצר משותפת וכי כל דכפין רשאי להשתמש בה ובמתקנים שהציבו בה. דא עקא, שהמצב העובדתי בשטח, אליו נחשפתי אף במהלך ביקורי במקום, משדר את ההיפך. אופי הבינוי בחצר הכולל הגבהות שונות של הריצוף, סמיכותה של החצר המרוצפת לדירות הנתבעים, גדר העץ הנמוכה (ר' נספח יא' לכתב התביעה) המצויה במקום, וסוג הריהוט והמתקנים שהוצבו בחצר, משרים את האווירה שלפיה החצר אינה מהווה חצר משותפת, אלא שטח שנועד לשימוש ייחודי של הנתבעים. בנסיבות אלו, גם אם יודיעו הנתבעים, כפי שאכן טענו בפני, שאין הם תובעים לעצמם זכות שימוש בלעדית במקום, ויתחייבו שלא למנוע מהתובעים שימוש במקום, יש להניח, כי שימוש כזה לא יעשה בשל תחושת אי הנעימות הכרוכה בדבר.
46. בפועל, אם כן, פעולות הנתבעים בשטח יוצרת מצב של "תפיסת חזקה ייחודית", ובהיעדר הסכמה של התובעים, מנועים הנתבעים מלעשות כן.
56. לפיכך, אני מורה לנתבעים שלא להציב בחצר ריהוט גן כלשהו, ובכלל זה שולחנות, כסאות וכד', ולסלק את הציוד המוצב כיום, וזאת בתוך 30 ימים. כן יסלקו הנתבעים את



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

גדר העץ הנמוכה שהוצבה בחצר . למען הסר ספק , אין באמור כדי לאסור הוצאה זמנית (עד 24 שעות) של כסא/שולחן וכד', כפי שכל בעל דירה רשאי לעשות כן , ואין באמור כדי לאסור על הנתבעים להקים סוכה במקום בחג הסוכות.

66. דרישת התובעים להסרת הריצוף בחצר והשבת המצב לקדמותו:

76. התובעים דרשו בכתב תביעתם כי אורה לנתבעים להסיר את הריצוף החדש שהניחו בחצר, ולהשיבה למצבה כפי שהייתה בטרם ביצעו העבודות . לאחר ששקלתי את מכלול הראיות והטענות הגעתי למסקנה כי בנסיבות העניין, יש לדחות תביעה זו של התובעים.

86. כפי שהובהר לעיל, הלכה היא כי שינוי פני השטח המשותף (שאינו טומן בחובו תפיסת חזקה ייחודית) דורש הסכמה של רוב הנוכחים באסיפה הכללית . בהינתן זאת, ברי כי ריצופו של שטח שהינו רכוש משותף, אמור לקבל את הסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה.

96. והנה, במקרה דנן, מנספח ט' לכתב התביעה, פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 28.4.08, עולה כי הותר לנתבעים לבצע פעולות כאלה ואחרות לשם טיפוח החצר . בתוך כך נקבע באסיפה מפורשות, כי: **"לאחר דיון הוסכם שמשפחת קליין תטפח מכספה את הגינה הסמוכה לכניסה לדירתם ושיש להם רשות לקצוץ שיחים לצורך כך"**.

07. בעדותו, אישר התובע כי במסגרת זו, אף הותר לנתבעים לרצף שטח ניכר מהחצר, לגדרה, ואף לבצע הגבהה מסוימת. כך העיד התובע עצמו: **"אני מסמן בצהוב, פחות או יותר, את השטח שבו התרנו את הבניה לקליין . הבניה שנעשתה ונעשית בפועל גם בשטח שמחוץ לשטח שסומן . הישיבה התקיימה בשטח המסומן בצהוב א' , ודיברנו לאפשר בניה בשטח זה , ריצוף וגדרות , במה מוגבהת , וגם בשטח המסומן בצהוב כעת ..."** (עמוד 3 שורות 35-38 לפרוטוקול, הסימון הינו על גבי התשריט - נספח ג'3 לכתב התביעה). מעדות זו ומהחלטת האסיפה הכללית עולה כי למעשה התירה האסיפה הכללית לנתבעים לרצף חלק מהחצר.

17. זאת ועוד, מנספח ה' לתצהירי הנתבעים עולה, כי חלק מהחצר, הגם שהינו חלק קטן מזה המרוצף כיום, היה מרוצף שנים רבות קודם לכן.

27. על רקע המצב ששרר בחצר בטרם רכשו הנתבעים את דירתם כאמור, ונוכח החלטת האסיפה הכללית כפי שהבהיר אותה התובע עצמו בעדותו , בצדק סברו הנתבעים, כי פעולות הריצוף שמבוצעות על ידם ק יבלו את ברכתה של האסיפה הכללית (בהקשר לכך ר' גם עדות הנתבע בעמוד 13 לפרוטוקול שהבהיר, כי סבר שכל פעולותיו באישור האסיפה הכללית).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

37. בנסיבות אלו, ולאחר שהנתבעים השקיעו מכספם וממרצם בריצוף החצר (ר' עדות הנתבע בעמוד 13 שורה 19 לפרוטוקול), הרי שאף אם לתובעים יש כיום השגות כאלה ואחרות כלפי הנתבעים ביחס לשטח שרוצף או לסוג הריצוף שנבחר על ידם, אין מקום לדרישתם מהנתבעים לפרק את הריצוף שהונח בחצר ולהשיב את המצב לקדמותו.

47. דרישת הנתבעים לפירוק הריצוף נדחית על כן.

ה. סיכום:

57. התביעה להשבת המצב לקדמותו, ביחס לחצר, ביחס לדירות הנתבעים והמחסן, וביחס לסורגים, נדחית. כן נדחית התביעה ביחס לנזקים נטענים לבית המשותף.

67. מנגד, התביעה מתקבלת ביחס לאופן שימוש הנתבעים בחצר, המהווה, לכל הדעות, רכוש משותף, וניתן בזה צו האוסר על הנתבעים להציב בחצר חפצים ו/או ריהוט גן, וכן מורה להם לסלק את גדר העץ הנמוכה, כאמור בסעיף 65 לפסק הדין.

77. תביעת התובעים להשבת קירות הבית המשותף לקדמותו, מתקבלת באופן חלקי, כאמור בסעיף 54 לעיל.

87. למען הסדר הטוב יצוין, כי גדר העץ הגבוהה, הוסרה בהסכמה.

97. מאחר שחלק מהתביעה התקבל וחלק ה נדחה, יישא כל צד בהוצאות, למעט הוצאות המומחה, אשר קבע כי אין כל ממש בטענת התובעים בדבר פגיעה בבית המשותף. התובעים ישלמו אפוא לנתבעים את הסכום אותו שילמו הנתבעים למומחה, וזאת בתוך 30 ימים.

ניתן היום, ז' כסלו תשע"ג, 21 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים, וישלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. הייזלר

מפקח על רישום המקרקעין